

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6512 -
6513/2543

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด กับพวก

นาย ชัยวัช ภูโต กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

สำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 173,143 บาท และโจทก์ที่ 2 ขอให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 148,132 บาท ส่วนสำนวนหลังจำเลยที่ 3 ฟ้องขอให้โจทก์กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 37,006 บาท ศาลชั้นต้นยกฟ้องคดีแรก และคดีหลังพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 37,006 บาท แก่จำเลยที่ 3 สำนวนแรกคู่ความจึงถูกห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนสำนวนหลังคู่ความจึงถูกห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์และฎีกาทั้งสองสำนวนทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ปล่อยปละละเลยในการดำเนินคดีแต่ติดขัดเพราะการดำเนินการขอคัดถ่ายเอกสาร ขอให้อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาล(ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามลำดับ) กำหนดเป็นอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แม้เป็นอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาในชั้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น ก็ต้องถือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกามาพิจารณาว่าต้องห้ามอุทธรณ์และฎีกาหรือไม่ เมื่อสำนวนแรกมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของโจทก์ทั้งสองจึงต้องห้าม ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนสำนวนหลังมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์รับ

วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในข้อเท็จจริงจึงไม่ชอบ ถือว่าข้อเท็จจริงเป็นอันยุติไปตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ว่า โจทก์ที่ 1 เรียกนายชูศักดิ์กิจถาวรกุล ว่า โจทก์ที่ 2 เรียก นายชัยธวัช ภูโต ว่า จำเลยที่ 1 เรียกบริษัทสยามอชิติน จำกัด ว่า จำเลยที่ 2 เรียก บริษัททิพย์ประกันภัยจำกัด ว่า จำเลยที่ 3 และเรียกนางศิริรัตน์ กิจถาวรกุล ว่า จำเลยที่ 4

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 ยกฟ้องโจทก์ ทั้งสอง ให้โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเสียหายตามมูลหนี้ละเมิดและ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องแก่จำเลยที่ 3 เป็นเงิน 37,006 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 36,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จกับให้โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ (ที่ถูกคือจำเลยที่ 3) โดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 ขอย้ายระยะเวลา อุทธรณ์เป็นครั้งที่สามโดยอ้างว่า โจทก์ทั้งสองได้ขอย้ายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ สองเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 เนื่องจากยังไม่ได้รับคำพิพากษาของศาลและคำ พยานที่ได้ขอถ่ายจากศาลศาลอนุญาตให้ขยายได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2541 แต่ เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 โจทก์ทั้งสองได้ติดตามคำพิพากษาและคำ พยานที่ได้ขอถ่ายไว้ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แผนกพิมพ์แจ้งว่าเพิ่งจัดพิมพ์เสร็จและได้ นำเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนตรวจสำนวนไม่สามารถดำเนินการถ่ายให้ได้ทัน

ตามเวลาที่ได้ขอยายจึงขอยายเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 20 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2541 ว่า คำพิพากษาพิมพ์เสร็จและเสนอลงชื่อนานแล้ว ผู้ร้องไม่ชวนชววยติดต่อขอถ่ายเองจึงไม่อนุญาต

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 173,143 บาท และโจทก์ที่ 2ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 148,132 บาทส่วนสำนวนหลังจำเลยที่ 3 ฟ้องขอให้บังคับโจทก์กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแก่จำเลยที่ 3 เป็นเงิน 37,006 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีแรก และคดีหลังพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 37,006 บาท แก่จำเลยที่ 3เห็นว่า สำนวนแรกทุนทรัพย์ตามฟ้องของโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 แต่ละคนไม่เกิน 200,000 บาท ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงไม่เกิน 200,000บาท คู่ความจึงถูกห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ส่วนสำนวนหลังทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท คู่ความจึงถูกห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคหนึ่ง ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์และฎีกาทั้งสองสำนวนในทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือไม่สนใจในการดำเนินคดีตามที่ศาลได้วินิจฉัย แต่ติดขัดเพราะการดำเนินการขอคัดถ่ายเอกสารอันเป็นการจัดระเบียบบริหารงานธุรการของศาลเป็นการนอกเหนืออำนาจโจทก์ที่จะดำเนินการก้าวล่วงได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมขอให้อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้น

ต้นภายในเวลาที่ศาล (ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามลำดับ) กำหนดด้วยอันเป็น
อุทธรณ์และฎีกาในข้อเท็จจริง แม้อุทธรณ์และฎีกาของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวเป็น
ปัญหาในชั้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น ก็ต้องถือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน
ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกามาพิจารณาว่าจะต้องห้ามมิให้อุทธรณ์และฎีกาหรือไม่ เมื่อ
สำนวนแรกมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของโจทก์ทั้ง
สองจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วน
สำนวนหลังมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิ
ให้อุทธรณ์ตามมาตรา 224 วรรคหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ทั้ง
สองในข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่ชอบ ต้องถือว่าข้อเท็จจริงเป็นอันยุติไปตามคำ
วินิจฉัยของศาลชั้นต้นแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนนวนหลัง และยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในส่วนนวนหลังด้วย และยกฎีกาของโจทก์ทั้งสองทั้งสองสำนวน"

(วิเทพ ศิริพากย์-ระพินทร บรรจงศิลป-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

เหตุที่ศาลฎีกาวินิจฉัยคดีที่หมายเหตุนี้ว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์และต้องห้ามอุทธรณ์ (คดีหลัง) ต้องห้ามฎีกา (คดีแรก) ในปัญหาข้อเท็จจริงก็เพราะศาลฎีกาไปถือเอาทุน

ทรัพย์สินของคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องซึ่งยังมิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาเป็น
หลักโดยถือว่าคดีนี้เป็นเพียงสาขาของคดีดังกล่าว แต่ผู้เขียนเห็นด้วยความเคารพต่อ
ศาลฎีกาว่า คดีนี้แม้จะเป็นคดีมีทุนทรัพย์ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น แต่ในชั้นที่
โจทก์อุทธรณ์และฎีกาเป็นคดีนี้น่าจะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ เพราะเมื่อโจทก์ยื่นคำร้อง
ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ขยายระยะเวลาให้โจทก์
ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาขยายระยะเวลาให้
โจทก์อุทธรณ์คดีที่ขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในกรณีเช่นนี้มีใช้คดีที่อาจคำนวณ
เป็นราคาเงินได้แต่อย่างใดจึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องซึ่งเป็นคดีมีทุนทรัพย์นั้น
โจทก์ยังมิได้อุทธรณ์ การที่ศาลฎีกาไปถือเอาทุนทรัพย์ในคดีเดิมซึ่งยังมิได้มีการ
อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาเป็นหลักในการวินิจฉัยว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงแล้วไม่รับวินิจฉัยให้เช่นนั้นจะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 และมาตรา 248ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2534 มาตรา 14และมาตรา 18 ซึ่งบัญญัติว่า ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุน
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ ในชั้นฎีกา แสดงว่า กฎหมายประสงค์ให้ถือทุน
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาเป็นหลักในการวินิจฉัยว่าคดีต้องห้าม
อุทธรณ์หรือต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ทั้งเป็นกฎหมายที่ดัดสิทธิคู่
ความ โดยหลักของการตีความจะต้องตีความโดยเคร่งครัดนอกจากนี้การถือเอาทุน
ทรัพย์ในคดีเดิมมาเป็นหลักวินิจฉัยว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกายังจะก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่คู่ความอีกด้วย เพราะเมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
เสียแล้ว คู่ความย่อมไม่มีสิทธิจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้เลยแม้จะเป็นอุทธรณ์หรือฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงในกรณีที่มีความเห็นแย้งของผู้พิพากษาที่นั่ง

พิจารณาคดีนั้นในศาลล่าง หรือทำให้คู่ความหมดโอกาสที่จะขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลล่างรับรองให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ กล่าวโดยสรุปผู้บันทึกเห็นด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาว่าคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ศาลฎีกาต้องรับวินิจฉัยให้ เพราะคดีที่โจทก์อุทธรณ์และฎีกานี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อรับวินิจฉัยให้แล้ว ศาลฎีกาจะเห็นสมควรอนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้หรือไม่ย่อมเป็นดุลพินิจของศาลฎีกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีสำนวนแรกซึ่งถ้าหากศาลฎีการับวินิจฉัยและอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้ โจทก์ก็จะมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้องโจทก์ให้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่งตามสิทธิที่กฎหมายให้ไว้ เพราะคดีสำนวนแรกของโจทก์ที่จะพิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าห้าหมื่นบาทย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 224 ประดิษฐ์ เอกมณี